

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

932/25/9

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 78א 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 78א יבוא:

”הפחתת גובה קנס 278.ב. (א) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב–1982², בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2), יהיה זכאי מי שנמסרה לו הודעת הקנס לשלם מחצית מסכום הקנס הנקוב בהודעה כאמור, ובלבד שישלם את הסכום בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הקנס.

(ב) פנה מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס לעירייה או למועצה מקומית בבקשה לביטול הקנס, ובקשתו נדחתה, יהיה זכאי לשלם מחצית מסכום הקנס הנקוב בהודעה כאמור, ובלבד ששילם את הסכום בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על דחיית בקשתו לפי סעיף קטן זה.

(ג) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ולא שילם את הקנס בתוך 14 ימים כאמור בסעיף קטן (א), תימסר לו התראה בכתב בדבר הקנס שעליו לשלם בסכום הנקוב בהודעת הקנס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

דברי הסבר

בערים רבות, במיוחד באזור המרכז, קיימת מצוקת חניה ממשית שעמה נאלצים התושבים להתמודד מדי יום. נהגים רבים נתקלים בבעיות שונות הנוגעות לחניית רכבם, כגון מדחן שהתקלקל, היעדר אפשרות לרכוש כרטיס חניה, איחור של כמה דקות בהגעה לרכב וכדומה.

מטרת הצעת החוק היא להקל על נהגים שחנו שלא כדין בחניה עירונית, ולא שילמו עבור החניה מסיבות שונות. מוצע לקבוע כי נהגים אלה יוכלו לשלם מחצית מגובה הקנס, וזאת בכפוף לכך שהתשלום יתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הקנס.

הסדר דומה קיים בחוק האנגלי בנוגע לתשלום קנס מופחת בגין חניה עירונית שלא כדין. בדומה לחוק האנגלי, הצעת החוק נועדה לתמרץ את הנהגים לשלם באופן מהיר את הקנס, שכן תשלום בתוך 14 ימים יוביל להפחתה של 50% מהסכום לתשלום.

תשלום מהיר של קנסות ימנע סחבת בירוקרטית, פניות לרשות המקומית והליכים משפטיים המקשים מאוד הן על הנהגים והן על הרשויות המקומיות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה כחלון ואלי אפללו (פ/3466/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אלי אפללו (פ/1095/18) ועל ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/4123/18; הוסרה מסדר היום ביום ז' בתמוז התשע"ב (27 ביוני 2012)), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1122/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/729/20) על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/826/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1155/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3456/24).

הצעת החוק זהה לפ/3456/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)